

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

제 목 품위유지의무 위반 등

관 계 부 서 ▲▲▲▲처 ♣♣♣♣부

조 치 부 서 ▽▽▽▽처 ☆☆부

내 용

1. 사건 개요

▲▲▲▲처 ♣♣♣♣부 부장 SSS(이하 “징계대상자”)는 0000. 0. 00. 공사 해외 지분투자 회사인 인도네시아 PT \$\$\$\$\$\$ ##### LNG(운영사, 이하 “♣♣♣♣♣♣”)의 파견 예정자로 결정된 후 본인과 함께 ♣♣♣♣♣♣에 파견예정인 공사 직원에게 0000. 00.경 특정업무를 수행할 각오가 되어 있지 않으면 파견을 취소 하도록 해주겠다는 부적절한 발언을 하였고, 0000. 0. 0.부터 0000. 0. 0.까지 ♣♣♣♣♣♣ ●●이사 직책으로 근무하면서 0000. 0. 00.자 ♣♣♣♣♣♣ 이사회 회의 에서 의제에 포함되지 않은 예인선 서비스계약 해지 요구 관련 발표를 일방적으로 강행하여 이사회 회의가 파행되었으며, 0000.말경부터 0000.말경까지 매주 목요일 ●●본부 전체 주간회의 시 현지직원에게 고성과 고함을 지르며 과도한 질책을 하는 등 갑질 행위를 하여 공사의 사규를 위반하였다.

2. 관련사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제2항에서 ‘상사는 직원의 인격과 인권을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있고, 제8조(금지사항) 1호에서 ‘공사의 명예를 훼손하거나 공사에 손해를 초래하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)에서 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있고, 제43조(품위유지의무)에서 ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

3) 공사 「파견자 운영지침」 제14조(준수사항) 제1항 1호에서 ‘국가와 공사의 위신을 손상시키는 행위를 하여서는 아니 된다.’ 및 2호에서 ‘공사의 제반사규를 준수하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

3. 위반행위

징계대상자는 0000. 0. 0. 공개경쟁채용으로 입사하여 ■■처, ▨▨▨▨처, ▨▨▨▨▨▨처 ●●●●부 등을 거쳐 0000. 0. 00. 2급 부장으로 특별승진 후 ◇◇◇◇◇◇처 ~~◇◇◇◇◇◇◇◇~~부로 전보되어 0000. 0. 0.부터 0000. 0. 0.까지 인도네시아 ♠♠♠♠♠에서 파견근무를 하였고, 0000. 0. 0.자로 파견해제 후 현재까지 ▲▲▲▲처 ♣♣♣♣부장으로 근무하는 자로서,

가. 파견 선발자에게 부적절한 발언

0000. 00.초경 ♀♀♀♀♀ ♀♂♂본부 내 리스크관리·사업보험 고위관리자 (Risk Management & Business Insurance Senior Manager)직으로 선발된 공사 직원 A에게 “인도네시아에 가서 특정한 임무, 중요한 업무를 해야 할 텐데 엄청 힘들고 일이 많으니 각오를 단단히 하고 자신이 없으면 지금이라도 그만둬라. 각오가 되어 있지 않으면 사장님께 이야기해서 파견을 취소하도록 해주겠다.”라고 부적절한 발언을 하였다.

나. ♀♀♀♀♀ 이사회 회의 파행

징계대상자는 0000. 00. 00.경 ○○○○○○○부(前 ◇◇◇◇◇◇◇부)로부터 ♀♀♀♀♀ 예선사업 관련 법률자문 결과 및 대응방안 내용의 사장 동향보고¹⁾를 이메일로 수신하였고, 이후 징계대상자가 ○○○○○○○부의 후속 조치와 관련하여 이메일 참조자로서 확인한 사항은 다음과 같다.

○○○○○○○○부는 0000. 00. 0.경 ♀♀♀♀♀ 및 전체 주주사에게 이메일로 ★★예선 임직원 비위행위 사유로 예인선 서비스계약 해지 검토 요구 서한을 당시 □□□□단장 명의로 발송하였고, 0000. 0. 00.경 주주사 PT aaaaa LNG Indonesia(이하 “aaaaa”)와 0000. 0. 00.경 주주사 ββββββββ γγγγ nnnnn(이하 “kkk”)로부터 계약해지 반대 입장의 서한을 수령하였다.

1) 법률자문 결과(2021.10.05) ★★예선의 뇌물관련 법령 위반 또는 입찰서 내용 불성실 기재는 예인선 서비스계약 해지의 근거가 되며, 대응방안으로 공사는 ♀♀♀♀♀에게 컨티넨탈(PTK)-★★예선 컨소시엄과의 예인선 서비스 계약의 해지 요구 및 계약 연장 불허 후속 조치 추진예정(주주사 서면 발송 및 계약 해지를 위한 ♀♀♀♀♀ 이사회 소집) 명기

이에 ○○○○○○부는 0000. 0. 00.경 회신을 하지 않은 ♡♡♡♡♡ 및 주주사 ssssssss LNG Development Ltd.(이하 “φφφ”)를 포함하여 ♡♡♡♡♡ 및 전체 주주사에게 이메일로 계약해지 조치가 없을 시 공사의 법적대응 추진예정 서한을 당시 □□□□단장 명의로 발송하였고, 이후 ○○○○○○부가 0000. 0. 00.경 주주사 대면논의 요청 이메일을 발송하였으나 0000. 0. 00.경 aaaaa가 기존 반대 입장으로 요청을 거절하는 이메일을 회신하였다.

또한 징계대상자는 0000. 0. 00.부터 0000. 0. 00.까지 당시 □□□□단장 일행의 인도네시아 현지 출장을 동행하면서 □□□□단장과 ♡♡♡♡♡ 대표 이사의 대면논의 시 ♡♡♡♡♡가 계약해지 관련 후속 조치계획이 없음을 확인 하였다.

징계대상자는 0000. 0. 0.경 이메일로 ♡♡♡♡♡ 경영위원회(Management Meeting) 논의를 위해 예인선 서비스계약 해지 요구 관련 의제자료를 담당부서에 제출하였고, 0000. 0. 0.경 ♡♡♡♡♡ 담당자로부터 경영위원회(0000. 0. 00.자 예정)가 취소되었다는 통지를 받았다. 그러자 징계대상자는 0000. 0. 00.경 이메일로 예인선 서비스 계약 해지 요구 관련 의제자료를 ♡♡♡♡♡ 대표이사를 포함한 이사들에게 발송하면서 별도의 주주사 이사들과 회의개최를 요청하였으나 주주사들로부터 그 어떤 회신도 받지 못하였다.

이후 징계대상자는 0000. 0. 00.경 ♡♡♡♡♡ 담당부서가 예인선 서비스 계약 해지 요구 관련 의제가 제외된 ♡♡♡♡♡ 이사회(0000. 0. 00.자 예정) 및 감독위원회·주주사 회의(Board of Commissioners·Shareholder Meeting, 0000. 0. 00.자 예정) 이메일 참석 초대장을 보내자 0000. 0. 00.경 이메일로 경영위원회 취소로 논의

되지도 않은 의제를 추가할 것을 재차 요청하였고, 이에 같은 날 ♡♡♡♡♡ 감독위원회 의장은 이메일로 ① 의제와 시간이 이미 확정된 점, ② 요청의제 관련 규정준수의 문제가 없는 점, ③ 예인선 서비스 계약은 (●●본부가 아닌) 운영본부 문제로 논의되어야 하는 점을 들어 의제의 배제사실과 사유를 통지하였다.

이에 징계대상자가 0000. 0. 00.경 이메일로 재차 ♡♡♡♡♡ 대표이사를 포함한 이사들에게 예인선 서비스 계약 해지 요구의 당위성을, ♡♡♡♡♡ 감독위원회 위원장에게 의제 배제사유에 대해 반박을 하였으나 결국 0000. 0. 00.자 이사회 회의 의제로 상정되지 못하였다.

그런데도 징계대상자는 0000. 0. 00. 00:00경 개시된 이사회 회의 도중 2번째 의제 논의가 끝나자 “실수로 의제에 포함되지 않았다.”고 언급하면서 수차례 주주사들의 동의를 얻지 못하여 의제에 포함되지 않은 예인선 서비스계약 해지 요구 관련 발표를 일방적으로 시작하였고, 타 이사가 의제에 포함되지 않았고 의제 순서에도 맞지 않으니 발표를 중지해달라고 요청을 하였음에도 징계대상자는 “방해하지 말라. 내가 발표를 할 테니 조용히 해 달라.”며 발표를 이어나갔다. 타 이사가 주주사 계약서(Shareholder’s Agreement)의 이사회 회의 조항 ‘전체 이사들의 서면동의가 없으면 이사회 의결·논의는 회의 의제에만 국한한다.’를 언급하며 재차 발표를 중지할 것을 요청하였으나 징계대상자는 이를 무시하고 무리하게 발표를 강행하여 발표가 시작된 지 약 8분이 경과하자 ♡♡♡♡♡ 대표이사의 회의연기 선언으로 이사들이 회의장을 퇴장하여 플랜트 운영 등 후속 3개의제들이 논의되지 못하는 등 이사회 회의가 파행되어 공사의 명예를 훼손시키고 위신을 손상시켰다.

다. 현지직원에 대한 과도한 질책 등

1) 징계대상자는 0000.말경부터 0000. 00.경까지 매주 목요일 ♡♡♡♡♡ ●● 본부 전체 직원이 모두 참석하는 화상 및 대면 회의 중 현지 세무담당 직원인 피해자 B가 세금문제에 대한 업무보고 시 지속적으로 고성과 고함을 지르고 필기구를 책상에 두드리며 “학생같이 왜 이걸 할 수 없지?”(How come you cannot do this just like a school boy?), “당장!”(Now!), “넌 고등학생이 아니야.”(You’re not a high school boy.), “시간낭비야.”(Wasting my time.), “희한하다.”(Ridiculous.)라고 고압적인 자세로 상대방을 무시하는 발언을 하는 등 과도한 질책을 하였다.

2) 징계대상자는 0000.초경부터 0000. 0.경까지 매주 목요일 ♡♡♡♡♡ ●● 본부 전체 직원이 모두 참석하는 화상 및 대면 회의 중 현지 ●●담당 직원인 피해자 C에게 업무지시에 대한 확인 시 지속적으로 소리를 지르며 “왜 그것을 하지 않았냐?”(Why didn’t you do it?) 등 공격적인 말투로 지적하였다.

3) 징계대상자는 0000. 00.경 현지 회계담당 직원인 피해자 D에게 유관부서의 업무과약 및 발표를 지시하였고, 0000. 00.경부터 0000. 00.경까지 매주 목요일 ♡♡♡♡♡ ●●본부 전체 직원이 모두 참석하는 화상 및 대면 회의에서 피해자 D가 지시 받은 내용을 발표하자 징계대상자는 지속적으로 불만족스런 태도로 “그건 5살짜리 꼬마도 할 수 있다.”(It should be done by five years old kid.) 등 상대방을 무시하는 발언을 하였다.

4. 관련자 의견 및 판단

가. 위반행위 ‘가’항 관련

징계대상자는 직원 A에게 특정업무를 수행할 각오가 되어 있지 않으면 파견을 취소하도록 해주겠다고 발언한 사실은 없고, “해당 프로젝트가 문제가 많이 있다고 하니 파견 후 업무가 어렵고 일이 많을 것 같다.”라는 취지로 이야기를 한 사실은 있다고 주장하였다.

위와 관련하여 직원 A는 징계대상자의 특정업무를 수행할 각오가 되어 있지 않으면 파견을 취소하도록 해주겠다는 발언으로 협박을 당하는 위협감과 불쾌감이 들었고, 징계대상자가 파견기간의 근무평가 권한을 가지고 있었기 때문에 지시하는 업무를 무조건 따라야 하는 입장이었다고 진술하였다.

징계대상자는 부적절한 발언 사실을 부인하고 있으나, 직원 A가 구체적이고 일관된 피해사실을 진술한 점, 사건 발생 이후 시간이 많이 경과되었음에도 그 당시 느낀 감정을 구체적이고 솔직하게 진술한 점, 허위로 징계대상자에게 불리한 진술을 할 만한 동기나 이유가 없는 점 등을 고려하면 직원 A의 진술이 보다 신빙성이 있다고 판단되므로, 징계대상자는 파견 선발자에게 상사로서 조언의 적정범위를 넘어선 부적절한 발언을 하여 품위유지의무를 위반한 것으로 판단된다.

나. 위반행위 ‘나’항 관련

징계대상자는 시기는 기억나지 않지만 ♡♡♡♡♡계정 이메일로 본사 ○○○○○부 담당자로부터 당시 사장보고 자료를 전달 받았고, 해당 자료에 ‘♡♡

♣♣♣ 이사회에서 예인선 서비스계약 해지 내용의 안건을 상정'하도록 명시되어 있어 리스크관리·사업보험 고위관리자직의 공사직원 A와 함께 예인선 서비스 계약서를 검토하고 이사회 회의 발표준비를 추진하였다고 주장하였다. 징계대상자는 본사로부터 업무지시가 있었기 때문에 0000. 0. 00.자 이사회 회의 시 예인선 서비스 계약 해지 요구의 의제상정을 추진하였고, 부결되더라도 주주사의 정당한 권리이기 때문에 이후 법적 절차를 통해 업무방해 등으로 소송을 할 수 있는 근거를 마련하고, 0000. 0. 00.자로 예정된 감독위원회·주주사 회의 시 의제상정을 위한 사전절차와 형식을 갖추기 위한 것이었다고 주장하였다.

징계대상자는 또한 예인선을 신규 건조하거나 구매하려면 상당기간이 소요되므로 지체할 수 없고 시한이 촉박하여 0000. 0. 00.자 이사회 회의를 통해 내용과 의견을 전달하여 상호 이해도를 높이는 계기가 될 것이라고 생각하여 발표를 추진하였고, 다른 주주사 이사들도 출신회사 이익을 위한 안건으로 보이는 사안(수소 사업, 계약 등)을 징계대상자와 사전협의 없이 이사회 의제로 상정시키고 부결 또는 가결되는 사례가 있었기 때문에 이사회 회의 시 발표가 절차적 문제나 하자는 없었다고 주장하였다.

위와 관련하여 참고인 前 ◎◎◎◎◎◎부장 GGG(0000. 0. 0.~0000. 0. 00. 재직)은 0000. 0. 00.부터 0000. 0. 00.까지 당시 □□□□단장과 현지 출장기간 중 ♣♣♣♣♣ 대표이사의 분명한 반대 입장을 확인하였고, 주주사 회의 논의를 위해 이사회 회의의 의제상정이 필요한 하나 타 주주사 이사들이 반대하는 상황이었어서 타 주주사 및 이사들을 설득하기 위한 추가조치로 인도네시아 반부패 법률 존재 여부 등 검토가 필요한 것으로 당시 출장결과보고서에 명시하였으며, 0000. 0. 00.자 이사회 회의 시 예인선 서비스계약 해지 요구 건으로 의제상정을 징계대상자에게 요구한 사실은 없다고 진술하였다.

참고인 前 ○○○○○○○부장 UUU(0000. 0. 0.~0000. 00. 00. 재직)는 부임 직후 타 현안 때문에 예인선 서비스계약 해지 요구는 시급하게 처리할 사안은 아니었고, 타 주주사들의 동의 없이 예인선 서비스계약 해지 요구에 대한 안건 상정을 강제하거나 공사 입장만 내세울 수 없는 상황이기 때문에 ♡♡♡♡♡ 감독위원회 위원으로서 타 주주사 위원들에게 이메일로 ‘예인선 서비스계약이 청렴 관련 문제가 있으니 같이 논의를 해봤으면 좋겠다.’는 취지로 제안한 사실이 있고, 다른 주주사들과 대면하여 상호입장 확인 및 논의를 하기 위해 0000. 0. 00.부터 0. 00.까지 당시 □□□□단장과 현지 출장을 시행하였으나 ♡♡♡♡♡ 대표이사과 KKK 감독위원회 대표 등이 면담을 거절하였고 0000. 0. 00.자로 예정된 감독위원회·주주사 회의가 연기되었다는 통보도 개최 전날 받았다고 진술하였다. 또한 당시 ♡♡♡♡♡ 및 타 주주사의 예인선 계약 해지에 대한 분명한 반대 입장을 인지하고 있었기 때문에 징계대상자에게 0000. 0. 00.자 이사회 회의 시 예인선 서비스 계약 해지 요구 건으로 의제를 상정하도록 요구하거나 해당 업무 관련 협조를 요청한 사실은 없었다고 진술하였다.

리스크관리·사업보험 고위관리자직의 공사직원인 참고인 A는 0000. 0. 00.자 이사회 회의 이후 상정 의제와 무관하게 허용되던 본부별 고위관리자(Senior Manager)의 이사회·감독위원회·주주사 회의 배석이 제한되어 타 본부의 업무과외과 정보수집에 한계가 있었다고 진술하였다.

0000. 00.경 작성된 ‘해외파견 임기평가서’에 의하면, 징계대상자의 0000. 0. 0.부터 0000. 0. 0.까지 평가의견으로 ‘파견사와 협업 시 불화로 원활한 정보 습득이 어렵고 의사결정에 기여도 저하되고 있음’, ‘동료들과의 협업 그리고 참여사와의 협력에 미진한 모습’이라고 기재된 사실이 확인되었다.

‘주주사 면담 출장 결과보고’(○○○○○○○○부-000, 0000. 0. 0.)에 의하면, ○○○○○○○○○부 주관으로 0000. 0. 00.부터 0000. 0. 00.까지 주주사 면담 출장 시 0000. 0. 00. 00:00경 ♡♡♡♡♡ 대표이사가 現 □□□□단장 WWW과 면담 중 “지난 갈등 과정에서 ●●이사가 다른 이사들과 소통에 많은 어려움이 있었고, (중략) ●●이사의 ♡♡♡♡♡ 내부 이사회 안건상정 요구 등으로 매우 불편한 상황이 연출되었었으며”라고 발언한 사실이 확인되었다.

따라서 징계대상자가 ♡♡♡♡♡ 이사회 회의 도중 예인선 서비스계약 해지 요구 발표를 한 것은 본사의 지시, 부결 시 소송제기 근거 마련, 후속회의를 위한 절차 준수, 논의시기 적절 등 판단으로 추진하였다고 주장하고 있으나, 공사의 예인선 서비스계약 해지 요구에 대해 타 주주사들이 0000. 0.경부터 0000. 0.경까지 공식적으로 반대 입장을 유지한 사실을 징계대상자가 분명히 인지하고 있었던 점, 경영위원회 취소, 별도 회의 요청에 대한 타 주주사의 무응답, 감독위원회 의장의 의제 배제사실과 사유통지로 0000. 0. 00.자 이사회 회의에서 해당 의제를 논의 하는 것이 부적절한 상황이었던 점, 징계대상자가 이사회 회의 중 타 이사의 중지 요청에도 발표를 계속하자 결국 회의연기가 선언되어 타 이사들이 항의하며 퇴장한 점, ○○○○○○○○○부가 주주사 설득을 위한 현지법 조항 검토가 필요하고 당장 처리할 시급성이 없는 것으로 판단하여 징계대상자에게 0000. 0. 00.자 이사회 회의 시 의제상정을 요청한 사실이 없는 점, 파견기간 중 ♡♡♡♡♡ 및 주주사 이사들과 협업·협력·소통의 문제점이 관찰된 점 등을 종합적으로 고려할 때 징계 대상자의 행위는 주주사들과 협력관계를 무시하고 독단적 판단에 기인한 일방적 행동으로 이사회 회의 파행을 초래한 매우 부적절한 업무처리로 보여 진다.

그 결과 당시 □□□□단장 일행이 0000. 0. 00.부터 0000. 0. 00.까지 일정으로 현지를 방문하여 예인선 서비스계약 해지 관련 ♀♀♀♀♀ 대표이사와 주주사 대표 등과 상호입장을 확인하고 논의코자 하였으나 면담이 거절되었고 0000. 0. 00.자로 예정된 감독위원회·주주사 회의 역시 줄줄이 연기되는 등 공사와 주주사간 교류가 일시적으로 단절되고 국외여비 등 예산이 낭비되는 결과를 초래하였고, 이후 이사회 회의부터 ●●본부 의제와 무관하게 허용되던 본부별 고위관리자의 이사회·감독위원회·주주사 회의 배석이 제한되어 타 본부 상정 중요의제의 업무 파악과 정보수집 등의 기회가 상실되었으며, 공사와 ♀♀♀♀♀·주주사간 사업 추진 관련 불편한 관계가 지속된 것으로 보여 지므로 이와 같은 징계대상자의 행위로 인한 이사회 회의 파행은 주주사들과 협력관계를 급속도로 악화시키고, 해외사업 파트너로서 공사의 명예를 훼손시키고 위신을 손상시키는 품위유지의무 등을 위반한 것으로 판단된다.

다. 위반행위 ‘다’항 관련

징계대상자는 0000. 0.경부터 0000. 0.경까지 매주 목요일 ●●본부 전체회의 시 피해자 B에게 허위보고나 업무누락에 대해 지적하였고, 업무상 징계대상자의 서명이 필요한 이유나 업무관련 설명을 요구할 때 매번 답변이 달라지거나 바뀌어 “설명이 그때그때 다르고, 이 부분은 논리적으로 말이 되지 않는다. 별도 회의를 통해 상세논의를 하자.”라는 등의 발언을 한 사실은 있으나, “학생같이 왜 이걸 할 수 없지?” 등의 발언을 한 사실에 대해서는 정확히 기억나지 않는다고 주장하였다.

징계대상자는 0000. 0.경 입사한 피해자 C에게 주주사 배당 극대화를 위해 유보금 검토업무를 이메일로 지시하였으나 회신하지 않는 등 부적절한 업무 태도를 보였고, 이자수익 창출을 위한 신규은행 도입 검토와 즉시 이행을 강하게 지시 하면서 “이 일을 왜 안했니? 이자율이 올라가고 있는데 왜 1개 은행과 업무를 처리하고 있니? 왜 이게 안 되어 있니?”라고 발언한 사실이 있다고 주장 하였다.

징계대상자는 0000. 00.경부터 0000. 00.경까지 참고인 1을 통해 피해자 D에게 유관부서 운영사업의 회계처리상 비용과 이익이 구별되지 않은 부분이 있어 업무 처리 과정을 확인해보라고 지시를 한 사실은 있으나, “그건 5살짜리 꼬마도 할 수 있다.”라는 발언은 하지 않았다고 주장하였다.

위와 관련하여 피해자 B의 직속상사인 참고인 1은 피해자 B가 근태문제는 있지만 세무업무는 기한 내 처리하였고, ♡♡♡♡♡사업은 인도네시아 최초의 분리된 LNG사업이라 세무관련 분쟁과 쟁점이 많을 수밖에 없는데도 징계대상자는 매주 회의 시 마다 피해자 B에게 강한 어조로 고성을 지르면서 “학생같이 왜 이걸 할 수 없지?” 등 발언을 하여 매우 긴장된 회의 분위기가 유지되었다고 진술 하였다.

피해자 C의 직속상사인 참고인 2는 피해자 C가 징계대상자의 업무지시를 불이행하는 것을 본 적이 없고 오히려 징계대상자의 업무방향이나 업무지시가 불분명하였음에도 매주 회의 시 마다 피해자 C에게 높은 목소리 톤과 공격적인 말투로 “왜 그것을 하지 않았냐?”라며 소리를 질렀기 때문에 피해자 C가 매우 모욕적이었을 것이라고 생각되었고, 징계대상자의 잦은 “당장!”, “넌 고등학생이

아니야.”, “시간낭비야.” 등의 발언으로 회의 분위기가 긴장되고 압박감으로 불편하고 위협적이었으며, 징계대상자의 평소 화로 인해 직원들은 징계대상자를 두려워하여 논쟁을 피하고 소통을 자제하려고 했다고 진술하였다.

피해자 D는 매주 회의 시 마다 불편함을 느꼈고 업무보고 시 징계대상자의 “그건 5살짜리 꼬마도 할 수 있다.” 등의 발언과 불만족스러운 반응으로 회의 분위기가 무섭고 위협적이었다고 진술하였다.

징계대상자는 매주 전체회의에서 현지직원에게 지속적으로 고성과 고함을 지르면서 부적절한 발언과 과도한 질책을 한 행위는 정확히 기억이 나지 않거나 사실과 다르고 업무관련 지적, 업무능력 향상, 업무관행 개선을 목적으로 하였다고 주장하고 있으나, 참고인들과 피해자의 구체적이고 일관된 피해사실의 진술, 고압적 회의 분위기의 당시 상황기록 등을 종합적으로 고려할 때 우월적 지위에서 비롯되는 사실상의 영향력을 행사하여 상대방에게 부당한 처우를 행한 갑질에 해당되는 것으로 보여 진다.

그 결과 현지 직원들은 매주 회의 시 마다 불편함, 압박감, 위협감 등의 정신적 고통을 받았고, 평소 공격적이고 질타하는 말투와 표현 등으로 인해 징계대상자의 관리·감독 하에 있는 현지 직원들은 징계대상자와 소통을 회피하거나 두려워하는 등 근무환경이 악화된 것으로 보여 지므로 이와 같은 징계대상자의 갑질 행위는 공사를 대표하여 해외 지분투자 회사의 고위급 이사직으로 파견된 상급자로서 공사의 위신을 떨어뜨리는 등 품위유지의무를 위반한 것으로 판단된다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히, 공사직원으로서의 품위유지의무는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 되며, 취업규칙의 금지사항으로 공사의 명예를 훼손하거나 공사에 손해를 초래하는 행위를 하여서는 아니 되고, 파견자 운영지침의 준수사항으로 국가와 공사의 위신을 손상시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

또한 공사직원은 성실의무로써 법령과 사규를 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 하고, 상사는 직원의 인격과 인권을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.

갑질과 관련하여 정부는 2018. 7. 5. 국정현안점검조정회의를 통해 ‘공공분야 갑질 근절 종합대책’에 따라 갑질을 근절하고 상호 존중하는 사회적 풍토 조성 목적으로 2019. 2. ‘공공분야 갑질 근절을 위한 가이드라인’을 제시한 바 있고, 우리 공사도 2018년부터 갑질문화 개선을 위한 캠페인, 갑질근절 모범사례 공모, 갑질근절·청렴윤리 교육 등을 지속적으로 시행하고 있다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 ① 공사 해외지분 투자회사의 ●●이사로써 주주사들의 반대의사를 분명히 확인하였고 수차례 동의를 구하지 못한 의제를 이사회 회의 도중 규정된 절차를 무시하고 일방적으로 발표를 강행하여

이사회 회의가 파행됨에 따라 주주사들과 협력관계를 심각하게 훼손시키고 공사의 명예를 실추시킨 점 ② 정부의 갑질근절 정책과 공사의 조직문화 개선 노력 등 갑질근절 취지에 반하여, 특히 국가적 문화와 정서가 다른 해외파견 근무국에서 우월한 지위를 이용하여 현지직원에게 과도하게 질책을 하는 등 갑질 행위로 국가와 공사의 위신을 손상시킨 점 ③ 상사로서 부하 직원의 인격과 인권을 존중하지 않고 위협감 등을 주는 부적절한 발언을 한 점 ④ 주주사들을 고객의 입장에서 이해하고 존중하며 신뢰 받기 위한 노력을 기울이지 않고, 현지직원과 부하직원들에 대한 인격·인권 존중의 자세를 태만히 하는 등 공사의 2급 간부이자 해외파견 근무국에서 국가와 공사를 대표하는 해외 기관파견자로서 책임과 의무를 간과한 점 등을 종합할 때 징계대상자에 대한 중징계의 제재 절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(경영지원처장)은 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무)와 제8조(금지사항), 「인사규정」 제37조(성실의무)와 제43조(품위유지의무), 「파견자 운영지침」 제14조(준수사항) 등을 위반한 부장 SSS에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 징계 처분하시기 바랍니다. (정직)